

1500426-30.2021.8.26.0477

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara Do Júri, Das Execuções Criminais e Da Infância e Da Juventude Da Comarca De Praia Grande

Data de Disponibilização: 19/11/2022

... de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO LIMA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

RODRIGO LIMA SILVA, qualificado à fl. 136, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso III (meio cruel) e § 4º (contra maior de 60 anos) cc art. 61, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara Do Júri, Das Execuções Criminais e Da Infância e Da Juventude Da Comarca De Praia Grande

Av. Dr. Roberto De Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500426-30.2021.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500426-30.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO LIMA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

RODRIGO LIMA SILVA, qualificado à fl. 136, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso III (meio cruel) e § 4º (contra maior de 60 anos) cc art. 61, inciso II, alínea "e", todos do Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 22h03min, na Rua Das Seringueiras, n. 331, Samambaia, nesta comarca de Praia Grande, agindo com manifesta intenção homicida e com o emprego de meio cruel, matou Josoel Silva de Souza, pessoa maior de 60 anos, mediante golpes desferidos por instrumento pérfuro-contundente, causadores dos ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 103/105, tendo sido esta a causa eficiente de sua morte.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2021 e o réu teve a prisão preventiva decretada (fls. 162/166).

Noticiada a prisão do réu em 08 de julho de 2021 (fl. 222/224). Laudo pericial do local dos fatos (fl. 228/232).

O réu foi citado pessoalmente a fls. 266 e apresentou resposta à acusação a fls. 270/276.

A decisão de fls. 282/283 ratificou o recebimento da peça acusatória.

No curso da instrução processual, foram ouvidas seis testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 331/332 e 346).

Em audiência (fl. 333), foi deferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, cujo laudo pericial encontra-se acostado às fls. 379/392.

Encerrada a instrução (fl. 346), os debates foram convertidos em memoriais. O Ministério Público manifestou-se pela absolvição imprópria do acusado, sendo a Defesa no mesmo sentido, em tese única pelo reconhecimento da inimputabilidade (fl. 396/400 e 403/404).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado - art. 121, § 2º, inciso III e § 4º cc art. 61, inciso II, alínea "e", todos do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, de rigor o reconhecimento de que, comprovadas autoria e materialidade do delito, é o caso de absolvição imprópria do réu, em decorrência da inimputabilidade penal, com aplicação da medida de segurança adequada.

É certo que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, relatório das investigações, laudo necroscópico de fls. 103/105, laudo de incidente de insanidade mental e pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

A testemunha Roberta, em juízo, disse que é sobrinha da vítima. Recebeu uma ligação de Vanessa dizendo que tinha uma pessoa da família morta. Achou que era o primo, mas, chegando lá soube que era o tio. Ouviu dizer que ele falou que precisava matar o tio e este seria ressuscitado, falava coisas desconexas. O primo falava muito de Deus. Ele era usuário de drogas e na última vez que o viu parecia que ele havia voltado a usar, dada a aparência. Acreditava que ele usava crack, pois emagreceu bastante. Não sabe de uso de medicamentos, ma ele aparentava ter problemas

psiquiátricos. A irmã disse que ele falava demais de Deus, que faria uma coisa que ninguém iria acreditar, que via demônios. Sempre moraram os dois juntos e se deram bem. No dia em que o tio faleceu foi até o local, só estava o corpo dele e o primo não estava lá. Vanessa é sua irmã e os detalhes foram lhe passados por ela. Conheceu o Guilherme no dia do ocorrido, morava de favor nos fundos (edícula) da residência, não sabe por quanto tempo.

A testemunha Vanessa, em juízo, disse que vieram lhe avisar que havia um corpo na casa do tio. Ao chegar no local, corpo do tio estava lá provavelmente de madrugada. Disse que Rodrigo que matou seu tio, ele confessou na delegacia. Ele já tinha dado o depoimento dele. O primo dizia que “estava fazendo uma justiça divina, que Deus mandou ele fazer isso”. Ele sempre foi uma pessoa boa e viveu com o tio, sendo que um tempo morou com a mãe dela. Os vizinhos mencionaram que ele falou que Deus estava com um cajado para fazer justiça e o tio estaria com demônio. Não sabia se ela usava medicamentos, mas tinha ciência dos problemas dele com drogas. Frequentava a Igreja, ia a cultos mesmo antes dos fatos. A família tem problema com esquizofrenia. Não o viu matando seu tio. Foram avisados no dia seguinte. Rodrigo tinha uma página no Facebook que falava de Deus e que iria fazer algumas coisas em nome de Deus, que ninguém acreditaria.

A testemunha Carmensila, em juízo, disse que, na data indicada na denúncia, passava pelo local dos fatos e viu ambulâncias paradas na porta da casa da vítima, ocasião em que se aproximou e ouviu que um corpo havia sido encontrado dentro do imóvel. Em data anterior, chegou a ver o réu, em via pública, aparentemente transtornado, pois ele se encontrava falando sozinho e dando tapas no vento, parecia perturbado mentalmente. Não sabe como era o relacionamento dele com o pai. Quem chamou a ambulância foi Guilherme, Rodrigo não estava no local. Guilherme não comentou nada, aproximaram-se porque ele ficou com medo de ser acusado. Guilherme que teria deixado a vítima residir com ele, posteriormente o réu foi morar com a vítima. Guilherme não causava problemas na região. A vítima já morava no local por volta de 6 meses, sem nenhuma ocorrência, nem mesmo quando o réu passou a morar no local. Não sabe se Rodrigo usava drogas. Viu Rodrigo mais de uma semana na situação de falar sozinho, dias antes. Após os fatos não mais o viu.

O policial civil Celso, em juízo, disse que estava de plantão naquela noite e foi acionado com um colega para ir ao local por conta de homicídio. Chegando ao local já estava preservado pela PM e fez toda reconhecimento e colheu as primeiras informações de quem poderia ser o autor. Não havia câmeras de segurança. Ali mesmo já começou a falar com algumas pessoas, que falaram que aquele senhor morava com o filho e o filho não estava na residência. Procuraram saber e ninguém sabia onde estava. Colheu informações e que o réu andava brigando com o pai e era usuário de drogas. Estava frequentando a igreja e relatou tudo e fez a reconhecimento e passou para a equipe. E chegou a comentar que o suspeito poderia ser o filho da vítima. Soube que o réu ouvia “vozes espirituais”. Depois que o réu foi preso em Santos, na área do mercado, e conversou com ele e admitiu para ele que tinha matado o pai. Segundo o réu ouviu vozes que ordenaram o homicídio. Falou que ia para a Igreja, e quando parou passou a ouvir umas vozes falando para matar o pai. Aduziu que o réu usou um pedaço de madeira e depois uma faca de cozinha. Não sabe qual providência foi adotada em relação a Guilherme.

O policial civil Laércio, em juízo, disse que houve um homicídio de um senhor, mas não lembra da idade. Ele morava com o filho dele – Rodrigo – e um rapaz de nome Guilherme morava nos fundos. Rodrigo era filho da vítima. Pelo que se notou na época foi feita uma reconhecimento, foi feita perícia, constatou-se o óbito e de lá prosseguiram as investigações. Conseguiram falar com parentes e com a vizinha. O suspeito desde o início era Rodrigo. Na época receberam uma ligação informando onde ele estava e conseguiram captura-lo. Suspeitaram de Rodrigo por conta de brigas no dia anterior entre ele e Josoel. O próprio Rodrigo confessou dizendo que matou o pai “por ordem do altíssimo”. Ele é usuário de drogas, e usava medicamentos controlados. Disse que usava também bebida alcoólica. Usou uma barra de ferro para matar o pai. O pai tentou se defender e ele bateu com a barra no pai. Sobre Guilherme: disse que ele também estava no local, mas acreditou que a vítima inicialmente estaria dormindo, e quando constatou o óbito e quando viu uma faca

lavou a faca achando que poderia incriminá-lo. Não sabe se Guilherme era amigo da vítima ou do réu, apenas que ele residia no fundo da casa. Foram feitas buscas no local onde Guilherme residia. O réu confessou ter tirado a vida do próprio pai. Não há registro se Guilherme usava drogas, tinha trabalho lícito ou profissão. A policial militar Thais, em juízo, disse que à ocasião dos fatos, foram acionados via COPOM, por volta das 22h03min, a comparecer ao local dos fatos para darem apoio ao SAMU, em se tratando de vítima morta. Ao chegarem, a equipe do SAMU já não se encontrava mais, tendo deixado a ficha com uma sobrinha da vítima chamada Vanessa. Não foram encontradas testemunhas presenciais dos fatos, sendo apurado que a vítima morava com o filho Rodrigo e que os vizinhos comentaram com a sobrinha da vítima que havia discussões entre pai e filho. Havia um documento do réu na residência. Não sabe quem matou a vítima, nem ouviu dizer. Aparentemente foi usado um instrumento perfuro-cortante.

Por fim, o réu Rodrigo, em juízo, negou os fatos e disse que, à ocasião dos fatos, morava com o seu pai. Contudo, em razão de desentendimentos ligados à ocupação do imóvel e por medo, decidiu sair da casa. O local já foi usado pelo crime para guardar drogas e produtos de furto. Chamava seu pai para sair também, mas ele não aceitava. Não estava no dia em que seu pai foi morto, foi a Peruíbe porque pretendia residir em um sítio, porém, ao chegar no local, constatou que o barraco que havia no terreno fora derrubado, motivo pelo qual retornou para Praia Grande. Assim que retornou, foi cercado por seus familiares e preso. Negou que tenha confessado o crime na delegacia, nem que tenha sido interrogado, dito que teria matado o pai por ordem divina e que o ressuscitaria. Não sabe quem foi o responsável pelo assassinato de seu pai. Não se recorda o nome da pessoa que estava pedindo a casa.

Diante do conjunto probatório, a autoria é inconteste.

Durante a instrução, instaurado o incidente de insanidade mental, foi constatada a inimputabilidade do acusado, sendo, assim, aplicável o disposto no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois foi a única tese da Defesa.

Com efeito, o laudo pericial de fls. 379/385 resultou positivo para o quesito do Ministério Público, concluindo que o acusado era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Concluiu, também, que o réu apresenta sinais e sintomas compatíveis para transtorno delirante persistente, recomendando a internação por pelo menos dois anos, em razão de sua periculosidade evidenciada, afirmando não serem suficientes medidas de tratamento ambulatorial.

Anoto que nenhuma das partes impugnou o laudo pericial, que deve ser integralmente acolhido.

Consoante os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Código de Processo Penal comentado, 13. Ed., 2014, Editora RT, p. 881: "(...) o juiz, na fase final da formação da culpa, poderá absolver sumariamente o réu, impondo-lhe medida de segurança, com fundamento no art. 26, caput, do CP, caso esta seja a única tese levantada pela defesa. Desnecessário, pois, o encaminhamento ao Tribunal do Júri". Dispõe o art. 97 do Código de Processo Penal: "Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (artigo 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Parágrafo primeiro: A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos".

Assim, considerando o teor do laudo pericial juntado aos autos, corroborado pela tese comum sustentada pelas partes, possível a absolvição imprópria ante a inimputabilidade do acusado.

Neste diapasão, ressalto que a medida de segurança tem como precípua finalidade a prevenção de cometimento de novos delitos, sem negar-lhe, contudo, o caráter aflitivo, ainda que em grau reduzido. De acordo com o objetivo de tal espécie de sanção penal, a respectiva aplicação volta-se à periculosidade do agente, não prevalecendo, pois, a gravidade do delito cometido.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. A definição da medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do

agente, sendo possível ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que a ele imputado delito punível com reclusão, desde que fundamentadamente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Descabida a pretensão de substituir medida de segurança detentiva por recolhimento prisional, ainda que inexistente vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 832.848/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 03/02/2015).

Assim, independentemente da disposição constante do art. 97 do Código Penal, o julgador terá a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável, não importando se o fato definido como crime é punido com pena de reclusão ou de detenção.

Considerando que o acusado efetuou diversos golpes de faca contra a vítima, matando-a, torna-se inadequada, neste momento, a imposição de tratamento ambulatorial, tendo em conta a gravidade concreta da conduta, bem como a elevada periculosidade do acusado, de acordo com o laudo pericial.

Ante o exposto, reconhecido que o réu praticou o ilícito que lhe foi imputado e, também, que se trata de inimputável, ABSOLVO IMPROPRIAMENTE o réu R. L. S., qualificado nos autos, das imputações que lhe são feitas como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso III e §4º, c.c. art. 61, inciso II, alínea "e", todos do Código Penal, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Nos termos dos art. 26, caput, e 96 e 97, ambos do Código Penal, imponho ao réu medida de segurança consistente em INTERNAÇÃO em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por prazo mínimo de 03 (três anos), prorrogável enquanto não for constatada a cessação de sua periculosidade. A medida de segurança imposta perdurará enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade do réu, de acordo com o parágrafo 1º do art. 97 do Código Penal. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado nesta decisão e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o Juízo da Execução Penal, nos termos do parágrafo 2º do art. 97 do Código Penal. O réu não poderá recorrer em liberdade, porquanto sua internação faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade evidenciada no laudo pericial.

Expeça-se o necessário para a imediata transferência do réu para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos.

Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão de honorários após o trânsito em julgado.

E, após: a) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do condenado, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal; b) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; c) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

P. R. I.

Praia Grande, 19 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA